

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 부 서 경 고 요 구

일련번호 2024-□◎○○■●-009

제 목 가설건축물 취득세 신고 · 납부 업무처리 부적정

관계부서 □◎○○■●

조치부서 □◎○○■●

내 용

1. 업무개요

회사는 공사 수행을 위해 임시 사무실, 임시 창고 등의 용도로 사용하기 위한 컨테이너를 임차 또는 자산 취득하여 사용하고 있으며, 「건축법」에 따라 가설건축물⁸⁾ 축조 신고, 취득세 납부, 필요 시 연장 신고 등의 절차를 준수하고 있다.

[그림 1] □◎○○■● 가설건축물 축조신고 등 관련 업무 절차 흐름도

가설건축물 축조 신고	가설건축물 관리 및 연장 신고	가설건축물 철거 신고
▪ (현장부서) 가설건축물(컨테이너) 축조 신고 ▪ (현장부서) 축조신고 시 면허세 납부 ▪ (관◆☆) 가설건축물(컨테이너) 취득세 납부	▪ (현장부서) 가설건축물(컨테이너) 관리 및 연장 신고 ▪ (현장부서) 연장신고 시 면허세 납부 ▪ (관◆☆) 가설건축물(컨테이너) 취득세 납부 ▪ (관◆☆) 주민세 사업소분 산출·납부	▪ (현장부서) 가설건축물(컨테이너) 철거 신고

자료) □◎○○■● 제출 자료 재구성

2. 가설건축물 축조신고필증 미확인 및 취득세 미납부

가. 판단기준

「건축법」 제20조 제3항 및 같은 법 시행령 제15조 제5항에 따라 재해복구, 홍행, 전람회, 공사용 가설건축물 등 용도의 가설건축물을 축조

8) 임시적, 한시적 사용을 목적으로 존치기간은 3년 이내 이어야 하며, 전기·수도·가스 등 새로운 간선 공급설비의 설치 필요로 하지 아니하며, 공동주택·판매시설·운수시설 등으로서 분양을 목적으로 건축하는 건축물이 아닌 것을 말함.(P44, 만화로 체험하는 알기쉬운 건축여행, 국토교통부·대한건축사협회, 2017)

하려는 자는 대통령령으로 정하는 존치 기간, 설치 기준 및 절차에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고한 후 착공하여야 한다.

같은 법 시행령 제15조 제7항에 따라 신고해야 하는 가설건축물의 존치기간은 3년 이내로 하며, 존치기간의 연장이 필요한 경우에는 횟수별 3년의 범위에서 제5항 각 호9)의 가설건축물별로 건축조례로 정하는 횟수만큼 존치기간을 연장할 수 있다. 다만, 제5항 제3호의 공사용 가설건축물 및 공작물의 경우에는 해당 공사의 완료일까지의 기간으로 한다.

또한 같은 법 시행령 제15조 제8항 및 제9항에 따라 국토교통부령으로 정하는 가설건축물 축조신고서에 관계 서류를 첨부하여 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 하고, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장으로부터 가설건축물 축조신고필증을 받아 가설건축물 축조신고가 수리되었는지 확인 후 착공하여야 한다.

만약, 가설건축물 축조신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고할 경우, 해당하는 자는 같은 법 제111조(벌칙) 제1호에 따라 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

[그림 2] 가설건축물 축조 신고 절차 및 제출 서류

구분	가설건축물 축조신고		비고
처리절차	가설건축물 축조 신고 신청	(건축주)	※ 축조신고 후 신고필증 발급까지 약 7일 소요
	↓		
	가설건축물 축조 신고필증 발급	(지자체장)	
	↓		
	가설건축물 관리대장 기재 및 관리	(지자체장)	
구비(제출)서류	[신고서] 가설건축물 축조신고서 [관계서류] 1. 배치도 2. 평면도 3. 대지사용승락서(타인대지의 경우)		※ 가설건축물 축조신고서 기재 내용 (건축법 시행규칙 [별지 제8호서식]) - 건축주 및 대지현황 정보 - 시설개요(건축면적, 연면적 합계, 존치기간) - 동별개요(구조, 용도, 건축면적, 연면적, 지상층수)
출처: 「건축법」 법률 제18935호(2022. 6. 10. 일부개정) 제20조, 「건축법 시행령」 대통령령 제33466호(2023. 5. 15. 일부개정) 제15조, 「건축법 시행규칙」 국토교통부령 제1224호(2023. 6. 9. 일부개정) 제13조를 참고하여 연구진 작성			

자료) ‘가설건축물 화재안전을 위한 제도 개선 방안’(건축공간연구원, 2023.12.31.) 중 발췌

9) (중략), 8. 컨테이너 또는 이와 비슷한 것으로 된 가설건축물로서 임시사무실·임시창고 또는 임시숙소로 사용되는 것(건축물의 옥상에 축조하는 것은 제외한다. 다만, 2009년 7월 1일부터 2015년 6월 30일까지 및 2016년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지 공장의 옥상에 축조하는 것은 포함한다), (후략)

한편, 「지방세법」 제7조(납세의무자 등) 제1항에 따라 부동산¹⁰⁾, 차량, ←■장비 등을 취득한 자에게 취득세가 부과되나, 같은 법 제9조(비과세) 제5항에 따라 임시홍행장, 공사현장사무소 등 임시건축물의 취득에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 존속기간이 1년을 초과하는 경우에는 취득세를 부과한다.

그리고 같은 법 제20조(신고 및 납부) 제1항에 따르면 취득세 과세 물건을 취득한 자는 그 취득한 날(「지방세법시행령」 제20조제6항에 따라 '(임시) 사용승인일' 또는 '사실상의 사용일' 중 빠른 날)부터 60일 이내에 그 과세표준에 해당 세율(1천분의 20¹¹⁾)을 적용하여 산출한 세액을 신고·납부하여야 한다.

「세무업무처리기준」 제37조(취득세)에 따라 지방세법이 정한 바에 따라 취득재산에 대해 건축 또는 토목공사에 의한 취득의 경우에는 관재담당 부서에서 취득세를 신고·납부해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □◎⊖○■●는 2020년도 공사수행을 위해 취득 또는 임차한 가설건축물(컨테이너)를 아래 [표 1]과 같이 축조 신고하였으나 총 6건에 대해 존속기간이 1년을 초과함에도 취득세 신고·납부를 하지 않았다. 다만, 2건(2020-건축개발과-가설건축물축조신고-28, 2020-건축개발과-가설건축물 축조신고-428)의 경우, ☒●군청으로부터 '존속기간 1년 초과 임시건축물 취득세 과세예고 통지'(재무과-22116, 2023. 7. 6.)를 받아 취득세와 가산세를 납부하였다.

10) 「지방세법」 제6조(정의)에 따라 “부동산”은 토지 및 건축물을 말하며, “건축물”이란 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물(이와 유사한 형태의 건축물을 포함한다)과 토지에 정착하거나 지하 또는 다른 구조물에 설치하는 레저 시설, 저장시설, 도크(doc)시설, 접안시설, 도관시설, 급수·배수시설, 에너지 공급시설 및 그 밖에 이와 유사한 시설 (이에 딸린 시설을 포함한다)로서 대통령령으로 정하는 것을 말함.

11) 「지방세법」 제15조 제2항 제8호, 같은 법 시행령 제30조 제2항 제3호

[표 1] 2020년도 □○⊖○■● 가설건축물 축조 신고 내역

(단위 : m²)

구분	신고번호	구조	용도	시양			사용 부서	신고필증 교부일	존치기한 (1차/2차)	반출일	연장신고 여부	취득세 대상/ 납부 여부
				개수	건축 면적	연 면적						
1	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***					
2	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
5	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***					
6	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
7	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

자료) SAP 회계결의서, 계약대장 자료, □○⊖○■● 제출자료 재구성

이러한 2020년 □○⊖○■● 가설건축물 취득세 납부가 누락된 경위에 대해 확인한 결과, 가설건축물 취득세 신고·납부 부서(이하 “담당부서”라 한다)에서는 가설건축물 축조 신고 후 ㉠군청으로부터 축조 신고수리 공문 또는 취득세 납부 고지서가 누락되었으며, 이로 인해 해당 가설건축물이 취득세 과세대상임을 인지하지 못하였다고 소명하였다.

그러나, 담당부서의 주장대로 ㉠군청이 가설건축물 축조신고 수리 공문을 전달하지 아니하였거나, □○⊖○■●로 전달하였음에도 기록물관리를 미흡하게 하여 해당 공문을 분실하였다 하더라도, 축조신고 수리가 된 후부터 가설건축물을 축조하여 사용할 수 있으므로, 담당부서는 가설건축물을 사용하기 위해 ㉠군청에 연락하여 축조신고필증과 축조신고 수리 공문을 받아 사용·관리하여야 했다.

그리고 아래 [그림 3]과 같이 2020년도 이전과 2020년도에 ☒●군청으로부터 접수한 가설건축물 축조 신고 수리 공문 상 ‘등록면허세 납부와 취득세 신고’ 사항이 축조 신고 수리의 조건사항으로 안내되어 있고, ☒●군청의 가설건축물 축조신고 수리 공문의 양식도 2024년 감사일 현재까지 동일하므로 담당부서에서는 관련 업무를 지속적 처리하면서 해당 사항에 대해 충분히 인지할 수 있는 상황이었다.

[그림 3] 2019년, 2020년 ☒●군청 가설건축물 축조신고 수리 공문 내역

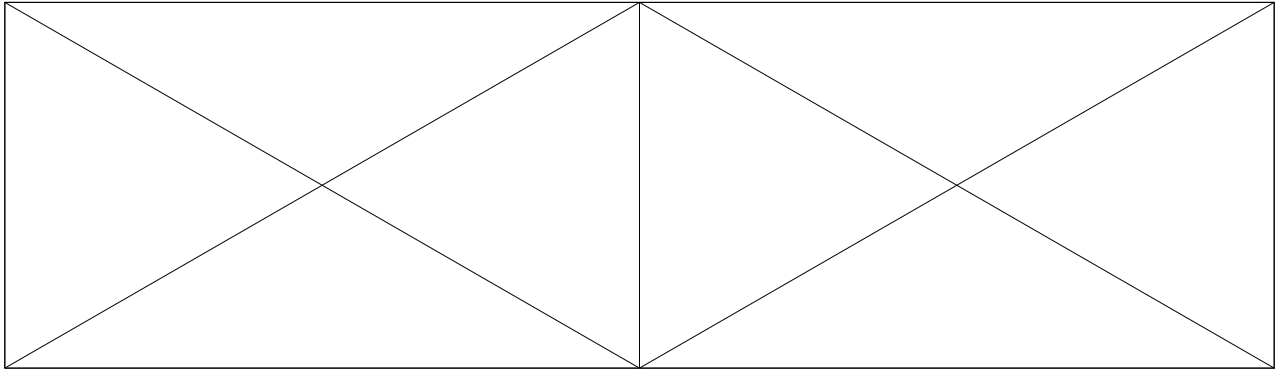
자료) SAP 회계결의서, 전자기록물대장 자료

또한, 해당 가설건축물 취득세 신고·납부 담당자는 2018. 8. 28. 가설건축물(** 18㎡) 취득세를 납부한 내역이 있고, 2021. 4. 21. 가설건축물(** 150㎡) 취득세를 납부한 사실이 확인된다.

따라서, 가설건축물 취득세 신고·납부 과거 사례가 있는 점, 해당 업무가 연중상시 발생하였던 점, 가설건축물 취득세 과세대상 요건을 쉽게 확인할 수 있었던 점, 아래 [그림 4]와 같이 ☒●군청에서는 가설건축물 축조신고 수리 공문을 발송했다는 점¹²⁾ 등을 고려 시 □◎⊖○■●는 2020년도 가설건축물 축조 신고 절차와 취득세 신고·납부 등 업무처리를 부적정하게 처리하였다.

12) 실지감사 시, □◎⊖○■● 담당부서에서 ☒●군청을 직접 방문하여 해당 공문 발송 사실 여부를 확인하고, 자료 제출함.

[그림 4] 2020년 ㉠군청 가설건축물 축조신고 수리 공문 내역



자료) □○●●●● 제출 자료

3. 가설건축물 가산세 납부 절차 준수 미흡

가. 판단기준

「지방세법」 제21조(부족세액의 추정 및 가산세) 제1항에 따라 취득세 납세의무자가 신고 또는 납부의무를 다하지 아니한 경우에는 산출한 세액 또는 그 부족세액에 가산세를 합한 금액을 세액으로 하여 보통징수의 방법으로 징수하도록 되어 있다.

가산세는 「지방세기본법」 제52조부터 제55조까지 규정에 따라 무신고가산세(과세표준 신고로 납부하여야 할 세액의 100분의 20), 과소신고 가산세(과소신고한 납부세액과 초과환급신고한 환급세액을 합한 금액의 100분의 10), 납부지연가산세(법정납부기한까지 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액에 법정납부기한의 다음 날부터 자진납부일 또는 납세고지일까지의 일수와 1일 10만분의 2¹³⁾를 곱한 금액)를 납부하게 되어 있다.

「세무업무처리기준」 제51조 제2항에 따라 사업소에 직접 고지된 가산세 등은 사업소에서 납부하며, 같은 기준 제53조에 따라 국세 및 지방세를 담당하는 부서는 가산세 등을 납부한 경우에는 이를 세목별 본사 담당부서에 통보하여야 한다.

13) 납부지연가산세율은 2019. 1. 1. 이후 기간에는 100,000분의 25, 2022. 6. 7. 이후 기간에는 100,000분의 22로 변경됨.

같은 기준 제57조 제1항14)에 따라 심사청구 등 대상에서 제외된 가산세 등은 세무관리위원회15)의 의결을 거쳐, 직원으로부터 변상, 회사부담처리 등 방법을 결정하여 정리하여야 한다.

그리고 같은 기준 제58조에 따라 정리책임부서(가산세 발생원인 행위부서)는 가산세 등의 발생원인 규명과 방지대책수립, 가산세 정리에 관련된 사후관리를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □◎⊖○■●는 2020년도 취득세 미납부 가설건축물 2건에 대하여 아래 [표 2]와 같이 ☒○군청으로부터 ‘존속기간 1년 초과 임시건축물 취득세 과세예고 통지’(재무과-22116, 2023. 7. 6.)를 받은 후 「세무업무처리기준」에 따른 가산세 납부에 대해 본사 담당부서에 통보하지 않았으며, 가산세 발생 원인을 규명하지 아니하고 회사 부담으로 가산세 ***원을 처리하는 등 가산세 관리 업무에 미흡하였다.

[표 2] 2023년도 □◎⊖○■● 가설건축물 취득세와 가산세 납부 내역

(단위 : 원)

구분	과세대상	가설건축물 신고번호	과세사유	과세내역	세목	귀속 연도	과세표준	가산세 구분	세율	합계
1	***	***	***	기본 과세 내역	취득세(부동산)	2020	***		2%	***
					농특세	2020	***		10%	***
					기본과세 내역 소계(A)					***
				가산세 내역	취득세(부동산)	2020		일반무신고가산세	20%	***
					취득세(부동산)	2020		납부지연가산세	0.025%*1195	***
					지방교육세	2020		일반무신고가산세	0%	***
					지방교육세	2020		납부지연가산세	0.025%*1195	***
					농특세	2020		납부지연가산세	0.025%*1195	***
					가산세 내역 소계(B)					***
					소계(C=A+B)					***
2	***	***	***	기본 과세 내역	취득세(부동산)	2020	***		2%	***
					농특세	2020	***		10%	***
					기본과세 내역 소계(D)					***

14) 고지된 가산세 등이 부당하다고 판단되는 경우에는 국세기본법, 지방세기본법 또는 감사원법이 정한 바에 따라 이의신청, 심사청구, 심판청구를 할 수 있다.

15) 사업소 위원회는 사업소장을 위원장으로 두며, 위원은 위원장이 지명하는 2직급 이상 직원 5인 이상(다만, 5인에 미달 되는 사업소는 3직급 이상 직원 전원으로 한다.)으로 한다.

구분	과세대상	가설건축물 신고번호	과세사유	과세내역	세목	귀속 연도	과세표준	가산세 구분	세율	합계
				가산세 내역	취득세(부동산)	2020		일반무신고가산세	20%	***
					취득세(부동산)	2020		납부지연가산세	0.025%*1195	***
					지방교육세	2020		일반무신고가산세	0%	***
					지방교육세	2020		납부지연가산세	0.025%*1195	***
					농특세	2020		납부지연가산세	0.025%*1195	***
가산세 내역 소계(E)										***
소계(F=C+D)										***
합 계(G=C+F)										***

자료) SAP 회계결의서, 계약대장 자료, □◎⊖○■● 제출자료 재구성

이 관련, 당시 담당부서는 ☒●군청으로부터 가설건축물 취득세와 가산세 과세예고 통지와 관련 고지서를 수령한 후 고지서가 발급되었으므로 당연 납부하여야 하는 것으로 인지하고 가산세 발생 원인에 대한 경위를 파악하거나 발생원인행위자에 대한 조사와 직원 변상 여부에 대한 검토를 하지 아니하였다고 소명하였다.

그러나 가산세 등의 발생원인을 규명하지 아니하고, 해당 가산세 발생을 방지하도록 대책을 수립하지 아니할 경우, 동일 또는 유사한 사례가 반복되어 회사에 지속적인 손해를 발생하게 할 위험이 있다.

또한, 가산세 발생 경위 조사 누락 등으로 인해 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」, 「민법」 등에 따른 직원의 변상책임의 소멸시효가 도과하여 가산세 발생원인 행위자(직상위자 및 차상위자 포함)에게 변상 요구를 하지 못할 위험이 있다.

따라서 □◎⊖○■●는 가설건축물 취득세 납부, 가산세 관리 등 세무 업무 전반에 대한 내부통제가 취약함이 확인된 바, 가설건축물 축조 신고부터 취득세 납부, 철거 등 업무 전반에 걸쳐 위법한 사항이 발생되지 않도록 체계적인 관리가 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 의견 □◎⊖○■●는 가설건축물 취득세 납부 및 가설건축물 관리에 관해 업무 처리가 미흡한 점을 인정하였으며, 향후 가설건축물 축조 신고, 철거, 등록면허세, 취득세 납부 등 업무 전반에 대해 체계적 관리를 통하여 유사사례가 발생하지 않도록 만전을 기할 것을 의견으로 제시하였다.

조치할 사항

- ① 가설건축물 축조 신고·철거, 취득세 납부, 가산세 납부 등 가설건축물 관리를 부적정하게 한 □◎⊖○■●에 엄중 부서경고 조치하며, **(부서경고)**
- ② □◎⊖○■●장은 취득세 미납부 가산세 발생 사항에 대해 「세무업무 처리기준」에 따라 세무관리위원회를 개최하여 발생원인 행위자(담당자, 직상위자, 차상위자 등 포함)별 분담률을 결정하여 ***원을 회수하시기 바라며, **(회수)**
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시고, 사업소 가설건축물 관리를 체계적으로 할 수 있도록 내부절차를 명확히 수립하여 내부통제를 강화하시기 바랍니다. **(시정)**